Aula 00 - Equipe Legislação

Prefeitura de Maricá-RJ (Guarda Municipal) Legislação Específica

Autor:

Alexandre Herculano, Antonio Daud, Equipe Legislação Específica Estratégia Concursos, Paulo H M Sousa

09 de Fevereiro de 2026

18630684739 - Yan Vitor

Índice

1) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Penais - Introdução 3

2) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes à Pessoa 6

3) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes ao Patrimônio 8

4) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes à Incolumidade Pública 9

5) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes à Paz Pública 12

6) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes à Fé Pública 13

7) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Relativas à Organização do Trabalho 14

8) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Relativas à Polícia de Costumes 15

9) Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Referentes à Administração Pública 20

10) Questões Comentadas - Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Penais - Multibancas 22

11) Lista de Questões - Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Penais - Multibancas 39

18630684739 - Yan Vitor

Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/41)

A infração penal é gênero, do qual são espécies os **crimes** e as **convenções penais**. A Doutrina traz outros sistemas de classificação, mas eles não são relevantes para sua prova.

Do ponto de vista material, não há diferença entre crimes e contravenções. A Doutrina aponta como principal diferença a gravidade da conduta, ou, ainda, a natureza e quantidade da pena aplicável.

Além da Lei das Contravenções Penais, há previsão de contravenções em leis especiais, a exemplo do Código Eleitoral e da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

As contravenções penais são, independentemente da pena cominada, consideradas **infrações penais de menor potencial ofensivo**, e por isso submetem-se ao rito da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).

O art. 109 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça Federal, não contempla o julgamento de contravenções penais. Estas, portanto, são **sempre julgadas no âmbito estadual**, ainda que atinjam bens, serviços e interesses da União.

A exceção fica por conta do contraventor que goze de prerrogativa de foro perante a Justiça Federal. Se um Juiz Federal, por exemplo, praticar contravenção, ele deve ser julgado pela Justiça Federal.

> ***Art. 1º*** *Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.*
>
> ***Art. 2º*** *A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.*

Aplica-se às Contravenções Penais, subsidiariamente, as disposições do Código Penal e as do Código de Processo Penal. Também é aplicável a Lei nº 9.099/1995, uma vez que as contravenções penais são, em regra, infrações penais de menor potencial ofensivo.

De acordo com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é possível extradição de estrangeiro por Contravenção Penal praticada no Brasil, pois o **Estatuto do Estrangeiro** só permitea extradição em razão de prática de **crime**, não fazendo qualquer menção às contravenções penais.

> ***Art. 4º Não é punível a tentativa*** *de contravenção.*

A inadmissibilidade da tentativa nas contravenções penais foi uma opção do legislador, e trata-se de medida de política criminal. Atenção aqui, pois já houve várias questões de concursos anteriores sobre esse tema.

Não é punível a tentativa de contravenção penal.

18630684739 - Yan Vitor

> ***Art. 5º*** *As* ***penas principais*** *são:*
>
> ***I*** *–* ***prisão simples****.*
>
> ***II*** *–* ***multa****.*

Esta é outra questão boba que já apareceu em provas várias vezes. As penas aplicáveis diante da prática de contravenção penal são diferentes daquelas previstas para os crimes. Não há reclusão e nem detenção, mas apenas **multa** e **prisão simples**.

Quanto à multa, a lei prevê a possibilidade de sua conversão em prisão, mas isso não é mais possível, de acordo com o art. 51 do Código Penal. Hoje a multa é considerada dívida de valor, e, se não for paga, deve ser executada pela Fazenda Pública.

A prisão simples tem sua aplicação limitada ao **prazo máximo de 5 anos**, e é aplicada de acordo com as regras do Código Penal, com as seguintes diferenças:

a) Cumprimento da pena em regime aberto e semiaberto;
b) Obrigatoriedade de estabelecimento prisional especial ou, ainda, área especial da prisão comum;
c) A separação obrigatória dos contraventores em relação aos presos condenados à reclusão ou detenção;
d) No caso de prisão até 15 dias, o trabalho é facultativo;
e) O tempo máximo de prisão é de 5 anos.

As penas aplicáveis no caso de contravenções penais são a **prisão simples** e a **multa**.

A Lei das Contravenções penais contém ainda a previsão de penas acessórias, mas a Doutrina é praticamente unânime no sentido de que o dispositivo foi tacitamente revogado pela reforma geral do Código Penal de 1984, visto que um dos temas da reforma foi a abolição das penas acessórias do nosso ordenamento jurídico, convolando-as em efeitos da condenação.

> ***Art. 7º*** *Verifica-se a* ***reincidência*** *quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.*
>
> ***Art. 8º*** *No caso de* ***ignorância*** *ou de* ***errada compreensão*** *da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.*

18630684739 - Yan Vitor

A contravenção penal no estrangeiro não gera **reincidência** no Brasil, entendimento consoante ao disposto no art. 2º da Lei de Contravenções Penais. Podemos conjugar o art. 2º da Lei das Contravenções com o art. 63 do Código Penal, chegando às seguintes hipóteses em relação à reincidência.

Condenação anterior referente a...	Nova infração	Conclusão
Contravenção no Brasil	Contravenção	Reincidente (art. 7º da LCP)
Contravenção no exterior	Contravenção	Não reincidente (art. 7º é omisso)
Contravenção	Crime	Não reincidente (art. 63 é omisso)
Crime no Brasil ou no exterior	Crime	Reincidente (art. 63 do CP)
Crime no Brasil ou no exterior	Contravenção	Reincidente (art. 7º da LCP)

A **ignorância** da lei é definida como desconhecimento da existência da lei – isso é o erro de direito. O Código Penal não libera essa hipótese, considerando o desconhecimento da lei **inescusável**. No entanto, se tratando de contravenção aplica-se o disposto no art. 8º por ser específica e mais benéfica a Lei de Contravenções Penais, uma vez que através da alegação de ignorância é por ela facultada a concessão do perdão judicial.

Quanto à **errada compreensão da lei** – erro de proibição – pode-se dizer que o art. 8º da Lei de Contravenções Penais está tacitamente revogado pelo art. 21 do Código Penal.

> ***Art. 17. A ação penal é pública**, devendo a autoridade proceder de ofício.*

Este é outro item que já foi cobrado em provas anteriores. **A ação penal nas contravenções é pública e incondicionada**, não sendo necessária qualquer manifestação do ofendido.

A ação penal nas contravenções é **pública** e **incondicionada**, não sendo necessária qualquer manifestação do ofendido.

18630684739 - Yan Vitor

.

CONTRAVENÇÕES REFERENTES À PESSOA	
TIPIFICAÇÃO	**COMENTÁRIOS**
Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição: **Pena** – prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de um a cinco contos de réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social.	
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade: **Pena** – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente. **§ 1º** A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa. **§ 2º** Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis, quem, possuindo arma ou munição: a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina; b) permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo; c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.	**O tema hoje é objeto do Estatuto do Desarmamento. Muitos doutrinadores entendem que o art. 18 continua em vigor no que se refere às armas brancas.**
Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto: Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.	

18630684739 - Yan Vitor

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: **Pena** – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. **§ 1º** Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos. **§ 2º** Se a contravenção é praticada contra a **mulher por razões da condição do sexo feminino**, nos termos do § 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **aplica-se a pena em triplo.**	**Vias de fato são agressões sem dolo de lesionar e sem causar lesões, a exemplo de empurrões, bofetadas, tapas, etc.** **Trata-se de hipótese de subsidiariedade expressa, logo, somente sendo aplicável se o fato não constituir crime. Caso haja caracterização de crime, a Contravenção Penal sempre será por ele absorvida.** **Em 2024 tivemos o acréscimo do parágrafo 2o, trazendo proteção especial à mulher. Observem que a pena se aplica em TRIPLO.**
Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental: **Pena** – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis. **§ 1º** Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar a autoridade competente, no prazo legal, internação que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais. **§ 2º** Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele, internada.	
Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de quem de direito: **Pena** – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.	

18630684739 - Yan Vitor

CONTRAVENÇÕES REFERENTES AO PATRIMÔNIO	
TIPIFICAÇÃO	**COMENTÁRIOS**
Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto: **Pena** – prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.	Gazua é uma chave falsa, um instrumento utilizado para arrombar fechaduras.
Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima: **Pena** – prisão simples, de dois meses a um ano, e multa de duzentos mil réis a dois contos de réis.	Há que se atentar para o sujeito ativo, indicado como o condenado definitivo por furto ou roubo, o vadio ou, ainda, o mendigo. As menções ao vadio e ao mendigo devem ser consideradas **inconstitucionais**, pois no nosso sistema não é mais admitida a presunção de periculosidade dessas pessoas.
Art. 26. Abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou oficio análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar nu objeto: **Pena** – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.	

18630684739 - Yan Vitor